

3) 소송 패소금 지급 처리 부적정

- 「소송업무 처리 요강」 제12조(사실심 종결시의 처리)제4항에 따르면 공사가 소송에서 패소하여 패소금을 지급한 경우에는 우선 가지급금으로 회계처리 하여야 하며,
 - 상소심 판결 확정 시 판결 내용에 따라 적정히 처리함으로써 패소금에 따른 채무를 조기에 면하여 불필요한 이자 및 지연 이자를 추가 부담하지 않도록 하여야 함
- 그런데, ◆◆◆◆◆부에서 관리 중인 담보채권 채무자 ○○○(□□저축 △△△△-△) 차주에 대한 2건의 경매사건에서 공사가 배당받은 3,412백만 원에 대하여,
 - 2013. 12. 10. 타 채권자 ○○○○○○○(주)에서 공사를 상대로 배당금 중 일부인 192백만 원에 대한 부당이득금 반환 청구 소송을 제기하였으며,¹⁾
 - 채권관리부점*은 2014. 7. 25. 1심 패소 후인 2014. 8. 8. 2심 상소 여부에 대한 자체 검토 당시 청구 대상 192백만 원 중 141백만 원을 반환해야 할 부당이득으로 판단하였으나,

* 2014. 8. 8. 상소 여부 검토 시 관리부점은 ◇◇◇◇◇부로 본사의 부산 이전 후인 2014. 12. 1.부터 ◆◆◆◆◆부에서 관리

1) 담보채권으로 인수한 ○○○(□□저축 △△△△-△) 차주에 대한 2건의 공동담보 물건에 대한 2건의 경매에서 근저당권 채권최고액인 3,220백만 원 보다 192백만 원을 초과한 3,412백만 원을 회수 하여, 타 채권자인 ○○○○○○○(주)에서 192백만 원에 대하여 부당이득금 반환 청구 소송 제기 하였으나, 그 중 51백만 원은 공사에 잔여 채무가 있어 회수 총당하는 것이 정당하고 나머지 141백만 원은 반환 대상임

○ 2014. 8. 8. 부당이득으로 판단한 141백만 원에 대하여 가지급금 처리 후 법원에 공탁하는 등으로 이자부담을 면할 수 있도록 하는 조치를 취하지 않고,

- 2015. 1. 8. 2심에서 일부 승소(51백만 원)하여 패소금이 최종 확정된 2015. 1. 29.에 부당이득금 141백만 원 및 그에 따른 이자(5%)*와 지연이자(20%)** 등 총 9,034천 원을 지급하였음

* (이자) 140,612천 원 × 5% × 385일(2013. 12. 2. ~ 2015. 1. 8.) = 7,416천 원

** (지연이자) 140,612천 원 × 20% × 21일(2015. 1. 9. ~ 29.) = 1,618천 원

□ 그 결과 2014. 8. 8. 검토 당시에 법원에 141백만 원을 공탁하였더라면 부담하였을 이자 4,815천 원* 보다 4,219천 원**이 더 많은 9,034천 원의 이자를 부담하게 되었으며,

* 140,612천 원 × 5% × 385일(2013. 12. 2. ~ 2014. 8. 8.) = 4,815천 원

** (실제 발생이자) 9,034천 원 - (공탁 시 발생이자) 4,815천 원 = 4,219천 원

○ 부당이득금 141백만 원을 공탁하지 않고 2014. 8. 9.부터 2015. 1. 29.까지 정기예금 등으로 운용할 수 있었다는 점을 감안하더라도, 총 3,142천 원의 이자를 추가 부담하게 됨²⁾

2) 초과배당금 141백만 원을 2심 상소 여부 검토 시 부당이득으로 판단한 2014. 8. 8.에 법원에 공탁하였더라면, 발생일인 2013. 12. 2.부터 공탁일인 2014. 8. 8.까지 민법상 이자율 5%를 적용한 4,815천 원만 부담하면 되었으나, 2심 소송이 확정된 2015. 1. 29.에 지급함으로써 이자 및 지연 이자 등 총 9,034천 원을 부담하여 총 4,238천 원을 추가 부담하였는데, 이는 아래 표와 같이 2014. 8. 8.부터 2015. 1. 29.까지 141백만 원을 정기예금(평균금리 2.14%) 등으로 운용함으로써 얻을 수 있었던 운용 이자수익 1,423천 원을 차감하더라도 3,142천 원을 추가 부담하였음

(단위 : 천 원)

구 분	계	'14.8월	9월	10월	11월	12월	'15.1월
-----	---	--------	----	-----	-----	-----	--------

< 조치할 사항 >

- ◇ ◆◆◆◆부장은 향후 소송 패소 등이 예상되는 경우에는 상대방의 청구대상 금액을 공탁하는 등으로 지연이자 등을 추가 부담하지 않도록 하시기 바람(주의).